

1 Objetivo

Orientar sobre procedimentos para proteção intelectual e sua posterior gestão.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) tem como objetivo gerir a política institucional de inovação.

4.1 Confidencialidade e Sigilo

O Termo de Compromisso (FQ-05.02) é assinado por todos os colaboradores e estagiários do Ital para garantia do resguardo das informações acessadas e da proteção contra revelação não autorizada, conforme PQ-05.01.

O trâmite de documento físico destinado ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) com informações confidenciais e/ou sigilosas é realizado em envelope lacrado e identificado encaminhado por Comunicação Interna (FQ-05.01).

Para o envio de documentos no formato eletrônico é utilizado o e-mail nit@ital.sp.gov.br.

4.2 Comunicado de invenção

Quando concretizado o processo ou produto com potencial de Proteção Intelectual o técnico responsável preenche o FQ-07.45 (Comunicado de Invenção), submete para ciência e manifestação do Diretor da Unidade, que encaminha ao NIT.

O NIT registra o recebimento do FQ-07.45 e gera número sequencial para controle dos processos.

4.3 Análise de patenteabilidade

O NIT verifica se a tecnologia comunicada cumpre requisitos de patenteabilidade, utilizando o FQ-07.46 (Avaliação dos requisitos de patenteabilidade).

No preenchimento do FQ-07.46 o NIT pode identificar necessidade de readequação do Comunicado de Invenção (FQ-07.45) e essa solicitação é feita ao técnico responsável conforme **item 4.2** que deve ser novamente submetida à avaliação do NIT.

Se a tecnologia não preencher os requisitos de patenteabilidade, o NIT envia a informação por e-mail ou documento registrado ao Diretor da Unidade, que a retransmite ao técnico responsável.

IT-07.01.08 – Proteção intelectual

Revisão 02 de 21/06/24

Se os requisitos quanto à patenteabilidade forem atendidos o NIT solicita à Diretoria da Unidade que o técnico responsável preencha e encaminhe o **Ofício de solicitação para pedido de patente e questionário** (modelo disponível em: Intranet > Informação > Documentos administrativos) solicitando o **início ao processo de patenteamento**, por meio do Diretor da Unidade Técnica.

4.4 Busca de anterioridade

O NIT coordena a busca de anterioridade e emite parecer sobre o potencial de proteção e de licenciamento e submete para avaliação do Diretor Geral.

4.5 Avaliação pelo Diretor Geral

O Diretor Geral avalia o parecer do NIT e o processo aprovado é tratado conforme item 4.6. Caso não seja aprovado, o processo retorna para o técnico para conhecimento via Diretor da Unidade.

4.6 Relatório descritivo de invenção e registro de intenção de PI

Após aprovação da Diretoria Geral do Instituto o NIT coordena o preenchimento do **Relatório descritivo de invenção** (modelo disponível em: Intranet>Informação>Documentos administrativos) com o auxílio do técnico.

O NIT é responsável pelo depósito da PI e acompanhamento dos processos de proteção intelectual junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Quando necessário o técnico responsável é comunicado sobre atualizações do processo.

Quando a tecnologia é desenvolvida em parceria, antes do envio ao INPI, o NIT, o técnico e as demais partes envolvidas definem e formalizam um contrato de cotitularidade no qual é definido o percentual de contribuição intelectual das partes envolvidas.

5 Responsabilidade

É responsabilidade do técnico do Itai comunicar a invenção e fornecer as informações técnicas necessárias para sua proteção ao NIT.

É responsabilidade do Diretor da Unidade acompanhar o processo para proteção intelectual.

É responsabilidade do Diretor Geral a aprovação para o registro de intenção de proteção intelectual.

É responsabilidade do NIT a gestão da PI e requerer os direitos de propriedade intelectual, bem como promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito do Instituto.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

IT-07.01.08 – Proteção intelectual

Revisão 02 de 21/06/24

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 56.569 de 22 de dezembro de 2010. Cria os Núcleos da Inovação Tecnológica-NITs, no âmbito das Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo – ICTESPs, das Secretarias de Estado que especifica e dá providências correlatas. **Diário Oficial do Estado**. Poder Executivo, São Paulo. 29 dez. 2010. Seção I, p. 1.

SÃO PAULO (Estado). Portaria do Ital Nº 12 de 20 de março de 2017. Designa, sob a Coordenação do primeiro e Vice-coordenação do segundo, comporem o Grupo Gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica do Ital - NIT, para gerir a política institucional de inovação do Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente e, em estreita colaboração com os demais NITs das ICTESPs da APTA, em especial, do comitê gestor estabelecido no gabinete do Coordenador. **Diário Oficial do Estado**. Poder Executivo, São Paulo. 24 mar. 2017. Seção I, p. 44.

SÃO PAULO (Estado). Portaria do Ital Nº 09 de 20 de junho de 2022. Altera a Portaria ITAL Nº 27 de 04/10/2018 que institui o Grupo de Trabalho do Núcleo de Inovação Tecnológica do ITAL - NIT do Instituto de Tecnologia de Alimentos, a fim de constar a alteração em sua composição e dar outras providências. **Diário Oficial do Estado**. Poder Executivo, São Paulo. 23 jun. 2022. Seção I, p. 26.

7.2 Referências complementares

SÃO PAULO (Estado). Portaria do Ital Nº 04 de 15 de maio de 2019. Dispõe sobre o Regimento Interno da Política de Inovação da Concessão de Bolsas de Estímulo à Inovação. **Diário Oficial do Estado**. Poder Executivo, São Paulo. 16 mai. 2019. Seção I, p. 27.

SÃO PAULO (Estado). Portaria do Ital Nº 03 de 15 de maio de 2019. Dispõe sobre a Política de Inovação do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). **Diário Oficial do Estado**. Poder Executivo, São Paulo. 16 mai. 2019. Seção I, p. 27.

7.3 Referências cruzadas

MQ
PQ-05.01
FQ-05.01
FQ-05.02
FQ-07.45
FQ-07.46

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
01	28/06/22	NIT	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento e alterações nos itens 4.1 e 7.1.
02	21/06/24	Diretor Técnico de Divisão – NIT	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Sem alteração de conteúdo. Apenas adequação para identificação do autor da IT (item 8).